Etapas del procedimiento administrativo y requisitos del acto administrativo

Esquema de estudio para los módulos 2 y 3 del curso.

1. Las etapas del procedimiento

Etapa	¿Qué ocurre?	¿Quién participa?
Inicio	El procedimiento empieza **a instancia de parte** (el administrado presenta una solicitud con los requisitos que exige la entidad) o **de oficio** (la propia entidad lo inicia).	Administrado y entidad.
Instrucción	La autoridad verifica los hechos, solicita informes, recibe pruebas y alegatos. La autoridad debe **impulsar el procedimiento de oficio**: no espera que el administrado lo haga avanzar.	Autoridad instructora, administrado, otras entidades.
Resolución	La autoridad competente emite el **acto administrativo** que pone fin al procedimiento: aprueba, deniega o declara improcedente la solicitud. Debe estar **motivado**.	Autoridad competente.
Notificación	El acto se comunica al administrado en la forma que fija la ley. Como regla, **produce efectos desde que es notificado**.	Entidad y administrado.
Impugnación	Si el administrado no está de acuerdo, puede presentar los recursos administrativos dentro del plazo (ver el cuadro de recursos).	Administrado y autoridad.

2. Requisitos de validez del acto administrativo

Para que un acto administrativo sea válido debe cumplir cinco requisitos:

- **Competencia.** Lo emite el órgano que la ley facultó para hacerlo.
- **Objeto o contenido.** Lo que decide debe ser lícito, preciso y posible.
- **Finalidad pública.** Persigue el interés público que la norma protege, no un interés particular.
- **Motivación.** Explica las razones de hecho y de derecho por las que se decide.
- **Procedimiento regular.** Se emitió siguiendo el trámite que establece la ley.

> **Idea clave.** Un acto sin motivación o emitido por una autoridad incompetente puede ser declarado nulo. Por eso, al leer una resolución, revisa primero **quién la firma** y **qué razones da**.

3. Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre iniciar un procedimiento a instancia de parte y de oficio?
2. ¿Por qué se dice que la autoridad debe impulsar el procedimiento de oficio?
3. ¿Desde cuándo produce efectos, como regla, un acto administrativo?